

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 127/2538	พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายวัชระ ธิรภัทรพันธ์	โจทก์
	นายประกิจ ภัทรไกร	จำเลย
	นายประกิจ ภัทรไกร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยตามที่ ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรก เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ซึ่งต้อง ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกาในส่วนนี้ สำหรับฎีกาในข้อหาอื่น ไม่ต้องห้ามรับเป็นฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยมิใช่ผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรก ผู้เสียหาย จึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์ และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และ คดีนี้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นการ แก้มากและเพิ่มโทษจำเลย จำเลย จึงมีสิทธิฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำ สั่งรับฎีกาของจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 วรรคแรก ด้วย หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 109 แผ่นที่ 1, ที่ 3) ระหว่างพิจารณา นายวัชระธิรภัทรพันธ์ บิดาของผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วม เป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคท้าย,310 วรรคแรก และ 317 วรรคท้าย เรียง กระทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่แก้ไขแล้ว ฐานกระทำ

อนาจารแก่เด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี จำคุก 6 เดือน ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง จำคุก 6 เดือน ฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อ การอนาจาร จำคุก 5 ปี รวมจำคุกจำเลยมีกำหนด 5 ปี 12 เดือน ทางพิจารณาของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ทั้งจำเลย มีภาระที่จะต้องดูแลบุตรที่ยังเยาว์ วัยจึงมีเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงลงโทษ จำคุกจำเลย 3 ปี 12 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง กรรมหนึ่ง ให้จำคุก 7 ปี ผิดตามมาตรา 310 วรรคแรก กรรมหนึ่ง ให้จำคุก 1 ปี ผิดตาม มาตรา 317 วรรคสาม กรรมหนึ่ง ให้จำคุก 7 ปี ให้เรียงกระทง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 15 ปี จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 105) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเฉพาะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรกนั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จากโทษจำคุก 6 เดือน เป็นจำคุก 1 ปี ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์ และโจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย อันถือได้ว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในข้อนี้ชอบแล้ว อุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ฟังไม่ขึ้น ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเฉพาะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรกนั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จากโทษจำคุก 6 เดือน เป็นจำคุก 1 ปี ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์ และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย อันถือได้ว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในข้อนี้ชอบแล้ว อุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ฟังไม่ขึ้น ให้ยกคำร้อง

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ